



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 36 del 10/03/2026

OGGETTO: Revoca in autotutela del regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale e degli altri Organi in modalità telematica/da remoto.

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **dieci**, del mese di **marzo**, alle ore **14:00**, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale. Intervengono:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente	Da remoto
BIANCARDI VINCENZO	SINDACO	Presente		
ALAIA ANNA	VICESINDACO	Presente		
BIANCARDI LUIGI	ASSESSORE	Presente		
BIANCARDI GIOVANNI	ASSESSORE	Presente		
CERBONE SANTINA	ASSESSORE	Presente		

Tot. **5** Tot. **0**

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, e ne cura la verbalizzazione, (art. 97.4a del T.U. n. 267/2000), il **SEGRETARIO COMUNALE, Avv. Stefania Urciuoli**.

Il **SINDACO Dott. Vincenzo Biancardi**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli previsti dall'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

Con VOTI unanimi palesemente espressi

DELIBERA

- 1) **DI REVOCARE**, per le motivazioni esplicitate in premessa, la deliberazione G.C. n. 82/2020 con la quale è stato approvato il “*Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica/da remoto*” e il relativo regolamento allegato;
- 2) **DI STABILIRE** che la presente revoca determina l’inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti a partire dalla data di esecutività della presente delibera;
- 3) **DI DISPORRE** che le sedute del Consiglio Comunale e degli altri Organi tornino a svolgersi regolarmente in presenza, salvo motivate esigenze istituzionali e nel rispetto delle norme statutarie;
- 4) **DI DEMANDARE** alla Prima Commissione Consiliare Permanente e agli Uffici comunali competenti di prevedere la modalità mista nel redigendo regolamento comunale;
- 5) **SUCCESSIVAMENTE**, stante l’urgenza di provvedere, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134/4 del D.lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Revoca in autotutela del regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale e degli altri Organi in modalità telematica/da remoto.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 82/2020 con la quale è stato approvato il *“Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica/da remoto”*;

PREMESSO che il suddetto regolamento era stato adottato per far fronte a esigenze straordinarie di contenimento del rischio epidemiologico;

DATO ATTO che, a seguito della conclusione della fase emergenziale e del ripristino delle normali attività amministrative, non sussistono più le motivazioni di necessità e urgenza che giustificavano la partecipazione da remoto;

RITENUTO necessario, per garantire la massima trasparenza, il confronto diretto e la pienezza del dibattito politico, revocare in autotutela il citato regolamento, ripristinando la modalità in presenza quale regola ordinaria per le sedute;

ACQUISITI i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) **DI REVOCARE**, per le motivazioni esplicitate in premessa, la deliberazione G.C. n. 82/2020 con la quale è stato approvato il *“Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica/da remoto”* e il relativo regolamento allegato;
- 2) **DI STABILIRE** che la presente revoca determina l'inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti a partire dalla data di esecutività della presente delibera;
- 3) **DI DISPORRE** che le sedute del Consiglio Comunale e degli altri Organi tornino a svolgersi regolarmente in presenza, salvo motivate esigenze istituzionali e nel rispetto delle norme statutarie;
- 4) **DI DEMANDARE** alla Prima Commissione Consiliare Permanente e agli Uffici comunali competenti di prevedere la modalità mista nel redigendo regolamento comunale;
- 5) **SUCCESSIVAMENTE**, stante l'urgenza di provvedere, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134/4 del D.lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49, comma 1 e 147 *bis*, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 *bis* del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 10/03/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to Avv. Massimiliano Sorriento

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 147 *bis*, comma 1 e art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi dell'art. 147 *bis* e art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 10/03/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO, E SOTTOSCRITTO.

SINDACO

f.to Dott. Vincenzo Biancardi

SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Stefania Urciuoli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/03/2026 in quanto:

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante.

Avella (AV), 10/03/2026

SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Stefania Urciuoli

Copia conforme all'originale.

Avella (AV),

SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Stefania Urciuoli